



COURS DE DROIT ADMINISTRATIF : LES ACTES ADMINISTRATIFS

INTRODUCTION

L'action de l'administration se matérialise et se formalise par l'édition d'actes juridiques qui modifient l'ordonnement juridique ou créent des situations de fait productrices d'effets de droit. Ces actes constituant les instruments privilégiés de la puissance publique, leur étude est indispensable à la compréhension du droit administratif général. Définir les actes administratifs impose de distinguer les deux grandes catégories normatives qui composent l'action de l'administration : d'une part, l'acte administratif unilatéral (AAU), expression par excellence de la prérogative de puissance publique, et d'autre part, le contrat administratif, traduction conventionnelle et synallagmatique de l'accord de volontés entre des personnes publiques ou privées. L'intérêt juridique de ce thème réside dans l'analyse du régime exorbitant du droit commun qui s'applique à ces actes, caractérisé par le privilège du préalable pour les actes unilatéraux et par des clauses dérogatoires majeures pour les contrats. Sur le plan normatif, la théorie des actes administratifs s'enracine dans les dispositions constitutionnelles relatives au partage des compétences entre la loi et le règlement, ainsi que dans les règles issues du droit des marchés publics et des délégations de service public, fortement influencées en Afrique de l'Ouest par les directives de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Les enjeux juridiques contemporains se concentrent autour de la sécurité juridique des administrés, de la dématérialisation et de la numérisation des procédures de notification, de la moralisation de la commande publique et du renforcement de l'efficacité du contrôle juridictionnel. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule de la sorte : comment l'ordonnement juridique encadre-t-il l'élaboration, l'exécution et la disparition des actes administratifs afin de concilier l'efficacité de l'action publique avec la protection des droits des administrés et le respect de la légalité républicaine ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps la nature et le régime de l'acte administratif unilatéral, d'étudier dans un deuxième temps la théorie générale et les critères d'identification du contrat administratif, et d'examiner enfin les modalités d'exécution et les conditions de disparition de ces différentes catégories d'actes.

I. L'acte administratif unilatéral, instrument d'autorité de la puissance publique

L'acte administratif unilatéral représente la manifestation la plus pure du pouvoir régalien, permettant à l'administration d'imposer des obligations aux administrés sans leur consentement préalable.

A. Les critères d'identification et la typologie des actes unilatéraux

Pour qu'un acte juridique soit qualifié d'acte administratif unilatéral, la science juridique et la jurisprudence retiennent deux critères cumulatifs essentiels. Le premier est le critère organique, qui exige que l'acte émane en principe d'une personne morale de droit public (État, collectivité territoriale, établissement public). Toutefois, par exception, le juge administratif admet qu'un acte pris par une personne privée puisse revêtir un caractère administratif si cette entité est chargée de la gestion d'un service public et met en œuvre à cette occasion des prérogatives de puissance publique. Le second est le critère matériel, impliquant que l'acte modifie l'ordonnement

juridique en créant des droits ou en imposant des obligations nouvelles, ce qui permet de le distinguer des mesures d'ordre intérieur, des circulaires interprétatives ou des directives administratives dénuées de valeur décisive. La doctrine ordonne ces actes selon une typologie binaire stricte : les actes réglementaires, qui posent des règles générales et impersonnelles applicables à une catégorie abstraite de personnes, et les actes individuels, qui désignent nommément une ou plusieurs personnes spécifiques pour leur appliquer une situation juridique concrète.

B. Le régime juridique de l'élaboration et le privilège du préalable

L'élaboration de l'acte administratif unilatéral est soumise au respect d'un formalisme rigoureux destiné à garantir les droits des citoyens et la régularité de la décision. L'administration doit respecter les règles de compétence temporelle, spatiale et matérielle fixées par les textes supérieurs, sous peine de voir son acte entaché d'incompétence, vice d'ordre public invocable à tout moment du procès. La procédure administrative impose l'application du principe du contradictoire pour les mesures individuelles défavorables, obligeant l'administration à informer l'intéressé des motifs de la décision et à recueillir ses observations préalables. Une fois signé, l'acte bénéficie du privilège du préalable, principe fondamental du droit public qui emporte présomption de légalité de l'acte administratif. Cela signifie que l'acte s'impose immédiatement aux administrés de manière exécutoire, sans que l'administration ait besoin de solliciter l'autorisation préalable d'un juge pour contraindre au respect de sa décision. L'administré qui estime l'acte illégal doit s'y soumettre en premier lieu, quitte à en contester ultérieurement la validité devant le tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.

II. Le contrat administratif, instrument conventionnel de l'action publique

L'administration peut renoncer à la voie unilatérale de l'autorité pour privilégier la voie conventionnelle de l'accord, donnant naissance à la théorie des contrats administratifs.

A. Les critères textuels et jurisprudentiels de qualification du contrat administratif

La qualification d'un contrat comme contrat administratif détermine l'application du droit public et la compétence exclusive du juge administratif en cas de litige. Cette qualification peut résulter d'une disposition textuelle expresse de la loi, à l'instar des codes des marchés publics qui qualifient par nature les contrats de commande publique de contrats administratifs. En l'absence de texte, le juge administratif met en œuvre une méthode d'identification combinant un critère organique indispensable et deux critères matériels alternatifs. Le critère organique impose que l'un au moins des cocontractants soit une personne morale de droit public, un contrat conclu exclusivement entre deux personnes privées étant par principe de nature privée, sauf si l'une d'elles agit comme mandataire transparent de l'État. Le premier critère matériel alternatif est la présence de clauses exorbitantes du droit commun, définies par la jurisprudence comme des stipulations conférant aux parties des droits ou leur imposant des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont librement consentis dans le cadre des lois civiles ou commerciales. Le second critère matériel alternatif réside dans l'objet même du contrat, lorsque la personne publique confie directement au cocontractant l'exécution même d'une mission de service public, insérant ainsi ce dernier dans l'organisation de l'action publique locale ou nationale.

B. La typologie contemporaine des contrats de l'administration

L'architecture contractuelle de l'administration moderne s'articule autour de grandes catégories de conventions répondant à des logiques financières et fonctionnelles distinctes. Les marchés publics

constituent des contrats conclus à titre onéreux par un acheteur public pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, moyennant le versement d'un prix fixe ou révisable. Les contrats de concession ou de délégation de service public, analysés dans le cadre de l'étude du service public, transfèrent l'exploitation d'une activité d'intérêt général à un opérateur tiers qui assume le risque d'exploitation et se rémunère substantiellement sur les usagers. Enfin, les contrats domaniaux encadrent l'occupation temporaire ou prolongée du domaine public de l'État ou des collectivités territoriales par des personnes privées à des fins commerciales ou industrielles. L'ensemble de ces contrats fait l'objet d'un encadrement strict par le droit de la concurrence et par les règles de transparence de la commande publique, exigeant des procédures de publicité préalable et de mise en concurrence pour garantir le bon usage des deniers publics.

III. Les modalités d'exécution et les conditions de disparition des actes administratifs

La vie juridique des actes administratifs, qu'ils soient unilatéraux ou conventionnels, est rythmée par des règles spécifiques concernant leur mise en œuvre concrète et les modalités de leur extinction définitive.

A. Les prérogatives de puissance publique dans l'exécution des actes et contrats

L'exécution des actes administratifs est dominée par l'exigence d'efficacité de l'intérêt général. Pour l'acte unilatéral, l'entrée en vigueur est conditionnée par l'accomplissement des formalités de publicité, à savoir la publication au Journal officiel pour les règlements et la notification individuelle pour les décisions nominatives. L'administration ne peut recourir à l'exécution forcée ou d'office de ses actes par la contrainte matérielle ou policière que dans des conditions exceptionnelles définies par la jurisprudence, notamment en cas d'urgence absolue, de péril imminent ou si la loi l'a expressément autorisé. Pour le contrat administratif, l'administration dispose de prérogatives exorbitantes de plein droit, qui s'imposent au cocontractant même en l'absence de clause textuelle. Elle détient un pouvoir de direction et de contrôle permanent sur les modalités d'exécution des prestations. Elle possède un pouvoir de modification unilatérale des clauses du contrat pour s'adapter aux mutations de l'intérêt général, sous réserve d'indemniser intégralement le contractant du surcoût engendré. Elle peut également infliger des sanctions administratives unilatérales (pénalités, mise en régie aux frais et risques) ou prononcer la résiliation unilatérale du contrat pour motif d'intérêt général, attestant de l'inégalité foncière et volontaire des parties en droit public.

B. Le régime juridique de la disparition des actes administratifs : abrogation et retrait

La disparition des actes administratifs est un domaine d'une grande complexité technique, régi par le souci de concilier le principe de légalité avec le principe de sécurité juridique et de respect des droits acquis par les tiers. Pour les actes administratifs unilatéraux, le droit positif distingue l'abrogation, qui fait disparaître l'acte uniquement pour l'avenir, et le retrait, qui anéantit l'acte de manière rétroactive tant pour l'avenir que pour le passé. L'administration a l'obligation d'abroger à tout moment un acte réglementaire devenu illégal à la suite d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Pour les actes individuels créateurs de droits, le retrait et l'abrogation pour cause d'illégalité ne sont possibles que si l'acte est entaché d'une invalidité juridique et si la mesure de disparition intervient dans un délai strict de quatre mois suivant l'adoption de la décision. Les actes non créateurs de droits, comme les mesures de police, peuvent être abrogés ou retirés librement sans condition de délai pour des motifs d'opportunité. En matière contractuelle, la disparition anticipée de l'acte s'opère soit par l'accord mutuel des parties (résiliation conventionnelle), soit par décision unilatérale de l'administration pour faute ou intérêt général, soit enfin par le prononcé

d'une annulation juridictionnelle par le juge du contrat saisi d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité.

CONCLUSION

L'étude des actes administratifs met en lumière la dualité fondamentale des instruments mis à la disposition de la puissance publique pour réaliser ses missions d'intérêt général. Que l'administration impose sa volonté par la voie unilatérale de l'acte ou qu'elle la négocie par la voie synallagmatique du contrat, elle demeure soumise à un corps de règles exorbitantes qui témoignent de la spécificité irréductible du droit public face au droit privé. L'édification de l'État de droit exige que la mise en œuvre de ces prérogatives s'accompagne de garanties juridictionnelles d'une effectivité absolue pour les administrés et les partenaires économiques de l'État. Les évolutions contemporaines du droit administratif, caractérisées par la rationalisation des procédures, la numérisation de l'action publique et l'harmonisation communautaire, tendent à encadrer plus étroitement le pouvoir discrétionnaire de l'administration, garantissant que la poursuite de l'efficacité administrative s'opère toujours dans le respect scrupuleux des droits fondamentaux des citoyens.